墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理项目“3·14”一般坍塌事故调查报告

墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理项目“3·14”一般坍塌事故调查组

2023年4月

目　录

一、基本情况..... 2
（一）事故发生单位基本情..... 2
（二）工程基本情况..... 3
（三）人员基本情况..... 3
二、事故发生经过及应急处置情况..... 4
三、事故发生原因和事故性质..... 4
（一）直接原因.....4
（二）间接原因.....4
四、事故责任认定.....5
（一）对事故责任单位责任的认定. 5
（二）对事故责任人责任的认定. 5
五、对责任单位及相关人员处理建议.....6
（一）对事故有关责任单位的处理建议.....6
（二）对事故有关责任人的处理建议.....6
六、事故反思和整改措施.....8

墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理项目“3·14”一般坍塌事故调查报告

2023年3月14日墨玉县奎牙镇古勒其村4组辖区“墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理项目”施工段发生管道沟边坡坍塌事故，造成1人死亡,直接经济损失70万元。

事故发生后，墨玉县委、县政府高度重视，立即对事故处置、调查、善后等有关工作作出安排部署，要求各乡镇（街办）、园区管委会和有关部门深刻吸取事故教训，进一步深入排查各类安全隐患，坚决遏制较大事故发生。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令196号）的要求，经县人民政府同意，成立由县纪委监委、应急管理局、县公安局、县人社局、县总工会等单位组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等,查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失,认定了事故性质以及事故企业和相关人员的责任。针对事故暴露出的问题,总结分析了事故主要教训,提出了防范整改的措施建议。

经调查认定,**墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理项目**

“3·14”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况:

1.新疆中城环宇建设工程有限公司，统一社会信用代码:91650103053195964O，企业类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：王丽娜，注册资本：5000万元人民币，实缴资本：108万人民币，成立日期：2012年11月13日，营业期限：2012年11月13日至2032年11月12日，曾用名：乌鲁木齐西海胡杨商贸有限责任公司，注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路198号友好国际商住小区A座20层A2011号房，经营范围：公路工程施工，市政道路工程施工，隧道和桥梁工程施工，水源及供水设施工程施工，河湖治理及防洪设施工程施工，架线和管道工程施工，土木工程施工，公路管理与养护，建筑工程施工服务，钢结构安装，防腐保温工程，电力系统安装服务，土石方工程施工，机械设备租赁，装饰装修工程，幕墙工程，园林绿化工程，环保工程，城市道路照明工程:企业营销策划，商务信息咨询，企业管理咨询，会展服务，计算机领域内技术咨询服务，计算机软件开发，互联网接入及相关服务，通讯工程，网络工程，电子技术信息服务；销售：建筑材料，装潢材料，消防器材，机械设备，五金交电，电子产品（二手手机除外），仪器仪表（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该企业具有环保工程专

业承包叁级（有效期：2019年8月19日至2023年6月4日）；市政公用工程施工总承包叁级（2019年8月19日至2023年6月4日）；建筑工程施工总承包叁级（2019年8月19日至2023年6月4日）；城市及道路照明工程专业承包叁级（2019年8月19日至2023年6月4日）。安全生产许可证编号：（新）JZ安许可证字[2018]004333，许可范围：建筑施工，有效期：2021年07月10日至2024年07月10日。

（二）工程基本情况:

工程名称：墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理项目。

中标价格：5903432.72元。

工程地点：墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村。

工程内容：新建污水管网19251米，其中：新建DN300排水管网长度11277米，新建DN160排水压力管3350米，新建DN160排水接护管4624米，新建污水检查井约464座，新建污水提升泵井2座，路面恢复约15085平方米。

（三）人员基本情况:

1.买某，男，维吾尔族，31岁，在该事故中死亡。

2.赵某，男，汉族，34岁，该墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理项目负责人。

3.许某，女，汉族，38岁，墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理项目安全管理人员。

二、事故发生经过及应急处置情况

2023年3月14日11时49分许，在墨玉县奎牙镇古勒其村4组辖区内的“墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理项目”施工段，买某、托某、阿某三个人在进行安装排水管道作业时，托某看到买某在铺好的管道上方时，管道沟上方土堆坍塌，造成买某没来得及逃跑全身被埋。现场作业人员发现险情后迅速对塌方的土堆进行开挖，经半小时左右把被埋人员买某从土堆中挖出并送往墨玉县人民医院，因抢救无效死亡。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.在管道沟挖掘时挖掘机集中向一侧堆土，堆土距沟槽边缘小于0.8米[1]，土层过高，重压造成沟壁失稳，导致发生该坍塌事故。

（二）间接原因

新疆中城环宇建设工程有限公司未履行安全生产职责，对施工现场未派出安全管理人员，未检查施工现场安全生产状况，未

[1]《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）4.3.4(3)堆土距沟槽边缘不小于0.8m，且高度不应超过1.5m；沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。

及时排查生产安全事故隐患，造成该事故的发生。

（三）事故性质认定

调查组认定，“3·14”坍塌事故为一起一般生产安全责任事故。

（四）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定事故直接经济损失约为70万元。

四、事故责任认定

（一）对事故责任单位责任的认定

1.新疆中城环宇建设工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，包而不管，对施工现场未派出现场安全管理人员，未对该施工段开展安全隐患排查治理工作。未向从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案。未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，导致发生该生产安全责任事故。

（二）对事故责任人责任的认定

1.赵某，作为该墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理项目负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未督促、检查该项目安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未实施该施工项目安全生产教育和培训计划，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，导致发生该生产安全责任事故。

2.许某，作为该墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理项目安全管理人员，未到施工现场履职安全管理人员职责，未组织或者参与从业人员的安全生产教育和培训，未检查施工单

位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，导致发生该生产安全责任事故。

五、对责任单位及相关人员处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

1.新疆中城环宇建设工程有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款、第四十一条第二款、第四十四条第一款[2]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[3]之规定，并参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5.1.2[4]之规定，建议由墨玉县应急管理局对新疆中城环宇建设工程有限公司处人民币500000元（伍拾万圆整）罚款的行政处罚。

（二）对事故有关责任人的处理建议

1.赵某，作为该墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理项目负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二十一条第三项、第二十一条第五项、第二十

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[4] 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5.1.2：每死亡1人，处50万元罚款。

一条第六项[5]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]之规定，参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》2.5[7]之规定，建议由墨玉县应急管理局给予行政处罚。

2. 许某，作为该墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理理项目安全管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第二十五条第五项[8]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]之规定，参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.1、4.5.2[10]

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一第一项：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。第二十一第三项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。第二十一条第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。第二十一条第六项：组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7] 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》2.5：按法律法规规定执行，不可自由裁量。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10] 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.1：对其他负责人和安全生产管理人员的资格处罚。轻伤 3 人以下或者直接经济损失 100 万元以下的事故，对个人不予暂停或者吊销安全生产有关资格处罚；一般事故，暂停安全生产有关资格 3 个月；较大事故，暂停安全生产有关资格 6 个月；重大事故，吊销安全生产有关资格。4.5.2：对其他负责人和安全生产管理人员的并处罚款处罚。轻伤 3 人以下或者直接经济损失 100 万元以下的事故对个人不予罚款处罚，一般事故处上一年年收入 20%以上 30%以下的罚款；较大事故，处上一年年收入 30%以上 40%以下的罚款；重大事故，处上一年年收入 40%以上 50%以下的罚款。

之规定，建议由墨玉县应急管理局给予行政处罚。

六、事故反思和整改措施

为深刻吸取这次坍塌事故惨痛教训，防止和杜绝类似事故的再次发生。

一是新疆中城环宇建设工程有限公司落实安全生产主体责任，建立健全安全管理机构，施工现场配备安全管理人员，确保安全管理机构实体运行，严格按照施工方案进行施工。**二是**把劳
务派遣人员纳入统一管理，加强向从业人员的安全生产教育和培训，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。三**是**按“三管三必须”、“自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则”要求，项目实施单位及属地深刻吸取事故教训，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任，督促企业落实安全生产主体责任，加强安全生产规章制度严格落实，防止类似事故再次发生。

墨玉县奎牙镇都先拜巴扎村粪污一体化处理项目“3·14”一般坍塌事故调查组

（墨玉县应急管理局代章）

2023年4月4日